

刑法
No226

H20-12

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各事例における甲の罪責を検討した場合、危険運転致死罪が成立するものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、自動車の運転免許を取得したことも運転経験もなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能もなかったのに自動車を走行させたため、自車を対向車線に進入させ、対向車に衝突させて同車の運転者を死亡させた。
- イ. 甲は、自動車を運転中に交通違反を犯し、パトカーに追跡されて逃走中、赤色信号に気付かず交差点に進入したため、青色信号に従って左方道路から同交差点に進入してきた自動二輪車に自車を衝突させ、同二輪車の運転者を死亡させた。
- ウ. 甲は、自動車を運転中、携帯電話でメールを送信する操作に気をとられ、自車が対向車線に進入しているのに気付かず進行したため、自車を対向車に衝突させて同車の運転者を死亡させた。
- エ. 甲は、覚せい剤を使用した後、自動車の運転を開始したが、運転中、覚せい剤の影響により正常な運転が困難な状態になったのに、それを認識しながらあえて運転を続けたため、自車を電柱に激突させ、同乗者を死亡させた。
- オ. 甲は、自動車を運転中、長距離運転の過労から眠気を覚えたにもかかわらず、その状態のままあえて運転を続けたため、運転中に眠り込んでしまい、自車を進路左前方の歩道に進入させ、歩道上の歩行者に衝突させて同人を死亡させた。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No226

危険運転致死罪一般

正答率

H20-12

正解

1

67%

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条は、同条1号から8号に規定された運転について、行為者が危険な運転であることを認識しながら衝突の危険やこれによる死傷の結果を考慮することなく危険な運転を行いその結果人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条）や業務上過失致死傷罪（刑法211条）とは別に、故意犯として、暴行による傷害、傷害致死に準じた罰則を設ける規定である。従来、旧刑法211条2項に規定されていた行為類型を自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条に移し、新たな行為類型を付け加えた。

ア 成立する

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条柱書3号により、「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」「を行い、よって」「人を負傷させた者」「人を死亡させた者」に危険運転致死傷罪が成立する。そして、この「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」「を行い、よって」「人を負傷させた」「人を死亡させた」とは、自動車の運転操作の初歩技能すら有しないような運転技術が極めて未熟な状態で自動車を走行させ、その結果人を死傷させた場合をいう。本事例の甲は、運転経験もなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能もなかったのに自動車を走行させたのであるから、自動車の運転操作の初歩技能すら有しないような運転技術が極めて未熟な状態で自動車を走行させており、「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ」ているといえる。そして、本事例では、甲は、上記の自動車走行の結果、自車を対向車線に進入させ、対向車に衝突させて同車の運転者を死亡させているので、「よって」「人を死亡させた」といえる。したがって、本事例の甲には、同条項後段により危険運転致死罪が成立する。

イ 成立しない

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条柱書7号により、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」「を行い、よって」「人を負傷させた者」「人を死亡させた者」に危険運転致死傷罪が成立する。そして、ここにいう「殊更に無視」とは、赤色信号であることについて確定的な認識があつて停止位置で停止することも十分に可能であるにもかかわらずこれを無視して進行する行為や、およそ赤色信号であるか否かについて全く意に介することなく、むしろ赤色信号規制に反することが客観的に明らかな行為を指す。本事例では、甲は、自動車を運転中に交通違反を犯し、パトカーに追跡されて逃走中、赤色信号に気付かず交差点に進入している。よって、甲は、赤色信号であることについて確定的な認識があつて停止位置で停止することも十分に可能であるにもかかわらずこれを無視して進行したとはいえず、また、甲は、赤色信号であるか否かについて全く意に介することなく進行したともいえず、「赤色信号」を「殊更に無視」したとはいえない。したがって、本事例の甲には危険運転致死罪が成立しない。

ウ 成立しない

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条柱書4号により、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」「を行い、よって」「人を負傷させた者」「人を死亡させた者」に危険運転致死傷罪が成立する。本事例の甲は、自車を対向車線に進入させ対向車に衝突させているので「走行中の自動車の直前に進入」したといえるものの、携帯電話の操作に気を取られて自車が対向車線に進入しているのに気付かずに行進しているので、「車の通行を妨害する目的」が認められない。したがって、本事例の甲には危険運転致死罪が成立しない。

エ 成立する

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条柱書1号により、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」「を行い、よって」「人を負傷させた者」「人を死亡させた者」に危険運転致死傷罪が成立する。ここにいう「薬物」は、アルコール以外のものであって、運転者の精神的又は身体的能力に影響を及ぼす薬理作用を有するものであり、覚せい剤を含む。本事例では、甲は、覚せい剤という「薬物」の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させているといえる。そして、甲は、上記自動車走行により自車を電柱に激突させ同乗者を死亡させているので、「よって」「人を死亡させた者」にあたる。したがって、本事例の甲には、危険運転致死罪が成立する。

オ 成立しない

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条柱書4号により、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」「を行い、よって」「人を負傷させた者」「人を死亡させた者」に危険運転致死傷罪が成立する。本事例の甲は、自車を進路左前方の歩道に進入させているので「通行中の人」「に著しく接近」したといえるが、甲は眠り込んでいたので上記危険運転行為の認識が認められず、「人又は車の通行を妨害する目的」が認められない。したがって、本事例の甲には危険運転致死罪が成立しない。